مرسوم رقم 2017-026 صادر بتاريخ 06 مارس 2017 يحدد إجراءات نقل ملكية الأراضي التابعة السلطة منطقة نواذيبو الحرة وإخضاعها للإيجار التجاري أو طويل الأمد

المادة الأولى: طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 38 من القانون رقم 2013 -001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 المتضمن إنشاء منطقة انواذيبو الحرة، يحدد هذا المرسوم إجراءات نقل ملكية الأراضي التابعة لسلطة منطقة نواذيبو الحرة وإخضاعها للإيجار التجاري أو طويل الأمد.

الفصل الأول: نقل الملكية العقارية

المادة 2: يتم نقل الملكية العقارية عن طريق تنازل تقدمه سلطة منطقة نواذيبو الحرة وفقا للإجراءات المبينة أدناه.

المادة 3: يجب على كل من يرغب في الحصول على تنازل نهائي في منطقة إقامة تتبع لمنطقة نواذيبو الحرة أن يوجه طلبا بعنوان محدد لمنطقة نواذيبو الحرة على أن يرفق بهذا الطلب:

- نسخة مصدقة حسب الأصول من بطاقة التعريف الوطنية للمتقدم بالطلب؛
- نسخة من النظام الأساسي إذا كان الأمر يتعلق بشخصية اعتبارية.

المادة 4: يشترط في التنازل النهائي أن يكون مسبوقا بتنازل مؤقت.

المادة 5: يمنح التنازل المؤقت بموجب عقد قبول موقع بين سلطة المنطقة الحرة والمستفيد. ويحيل هذا العقد إلى دفتر تحملات يحدد البنود والشروط العامة التي يتم بموجبها منح التنازلات المؤقتة وتنص على التزامات كلا الطرفين. ويكون عقد التنازل مطابقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 6: يبلغ التنازل المؤقت من رئيس سلطة نواذيبو الحرة إلى المستفيد.

المادة 7: يلتزم المستفيد من التنازل المؤقت، تحت طائلة سقوط حقه، بتشييد جدار حول الأرض المتنازل عنها في أجل قدره عام واحد اعتبارا من تاريخ توقيع عقد التنازل المؤقت وبأن ينجز في أجل ثلاث سنوات، اعتبارا من نفس التاريخ، استثمارا مطابقا لدفتر التحملات.

المادة 8: يكرس التنازل النهائي نقل الملكية العقارية من منطقة نواذيبو الحرة إلى المتنازل له.

المادة 9: يتخذ التنازل النهائي شكل قرار من جانب واحد يتخذه رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة بعد ملاحظة استثمار الأرض وفقا للبرامج والشروط المبينة في التنازل المؤقت وضمن الأجل المحدد لذلك. ويجب أن يكون الاستثمار مطابقا للمخطط الرئيسي العملي المنطقة نواذيبو الحرة. ويكون قرار التنازل النهائي مطابقا للاستمارة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 10: يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالالتزامات المبينة في مستندات التنازل إلى سقوط حق المتنازل له.

الفصل الثاني: الإيجار التجاري وطويل الأمد- استخدام المجال العمومي للدولة

المادة 11: يمكن لسلطة منطقة نواذيبو الحرة إبرام عقود إيجار تجاري وطويل الأمد مع مستثمرين خواص في الأراضي الواقعة في المناطق ذات الطابع التجاري والصناعي أو السياحي.

المادة 12: تبرم عقود الإيجار التجاري أو طويل الأمد وفقا للنظام العام.

المادة 13: يمكن التنازل عن استخدام أراضي وساحات تتبع للمجال العمومي للدولة والواقع داخل منطقة نواذيبو الحرة لصالح مستثمرين خواص بشرط التقيد بالقوانين المعمول بها. ويتخذ التنازل المذكور شكل اتفاق يوقع بين سلطة منطقة نواذيبو الحرة وبين المتنازل له.

ويحيل هذا التنازل إلى دفتر تحملات يحدد واجبات كلا الطرفين وخاصة الإتاوة والمدة وحق الارتفاق عند الاقتضاء.

المادة 14: يجب أن تتقيد الاتفاقيات التي تتناول المجال العمومي البحري بالطابع الخاص بالمناطق المعنية وبالمجالات الترابية المجاورة وبمتطلبات حماية مواقع ومناظر الشاطئ والموارد البيولوجية.

الفصل الثالث: ترتيبات متفرقة

المادة 15: فضلا عن التنازلات وعقود الإيجار، يجوز لسلطة منطقة نواذيبو الحرة ما يلي:

- مبادلة المباني المشيدة وغير المشيدة الواقعة في إقليم منطقة نواذيبو الحرة؛
- تخصيص أراضي أو عقارات بشكل نهائي أو مؤقت لمرفق عمومي كلما كان ذلك ضروريا.

الفصل الرابع: ترتيبات نهائية

المادة 16: يكلف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

□